



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
CÁMARA DE SENADORES



CÓDIGO DE ÉTICA DE LA CÁMARA DE SENADORES

**APROBADO CON RESOLUCIÓN DE DIRECTIVA N° 046/2020-2021
de 19 de febrero de 2021**

Reconciliación con Justicia

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

R.D. N° **046**/2020-2021

La Paz, 19 de febrero de 2021

DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES

VISTOS:

El INFORME CS-UT No.002/2020 de 25 de enero de 2021, INFORME UP N° 031/2021 de 26 de enero de 2021, INFORME LEGAL D.G.A.L.- U.A.L. N° 051/2021 de 19 de febrero de 2021, todo lo demás que convino ver, se tuvo presente y;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado facultan a la Cámara de Senadores a elaborar y aprobar su reglamento; así como aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo y atender todo lo relativo con su economía y régimen interno.

Que, la referida Constitución Política del Estado en su Artículo 8 señala que el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). Complementariamente el Artículo 232 señala que la Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

Que, el Artículo 36 del Reglamento General de la Cámara de Senadores aprobado mediante Resolución Camaral N° 008/2012-2013 atribuye a la Directiva de la Cámara de Senadores velar por el cumplimiento de las normas constitucionales y reglamentarias que regulan su funcionamiento y el de la Cámara; así como el de dictar resoluciones de aplicación obligatoria para las Comisiones, Comités, Brigadas, Bancadas y Sistemas Técnico Legislativo y Sistema Administrativo.

Que, el Artículo 7 del Reglamento Interno de Personal, bajo el Nomen Iuris de (ÉTICA PÚBLICA) establece que el Sistema Administrativo y el Sistema de Apoyo Técnico Legislativo de la Cámara de Senadores, debe incluir y promover, políticas y normas de conducta regidas en el marco de los valores éticos y principios morales que orienten la actuación personal y profesional de sus Servidoras y Servidores; y la relación de estos con la comunidad.

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 22 de octubre de 2015, mediante R.D. N° 112/2015-2016, la Directiva de la Cámara de Senadores aprueba el Código de Ética de la Cámara de Senadores, mismo que tenía por objeto regir la conducta ética de las servidoras y los servidores públicos dependientes de la Cámara de Senadores en el ejercicio de sus funciones, se basa en principios y normas generales declaradas en la Constitución Política del Estado, en la legislación vigente y en su reglamentación interna.

Que, mediante nota CITE: O.M. N° 299/2019-2020 de 24 de diciembre de 2019 la Cámara de Senadores remite el Proyecto del Código de Ética al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para su compatibilización en cumplimiento a la Resolución Ministerial N° 722/12 que aprueba la Guía para la elaboración de los Códigos de Ética y en virtud a ello, mediante Resolución Administrativa N° 001/2021 de 05 de enero de 2021, el Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas compatibiliza el Código de Ética Institucional de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional en sus 31 Artículos, VII Capítulos y Un Anexo, asimismo encomienda a este Ente Camaral, aprobar el Código de Ética Institucional mediante norma expresa dentro de la misma Entidad a través de las instancias pertinentes y posteriormente sea remitida copia de la Resolución a esa Cartera de Estado para el registro.

Que, mediante Informe CS-UT No. 002/2020 de 25 de enero de 2021, el Jefe de la Unidad de Transparencia de la Cámara de Senadores señala que habiendo sido compatibilizado el Proyecto de modificación al Código de Ética de la Cámara de Senadores por el Viceministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante Resolución Administrativa N° 001/2021 de 05 de enero de 2021, en el Marco de la disposición Final Única del Código de Ética en vigencia, corresponde la aprobación mediante Resolución de Directiva, por lo cual recomienda remitir el proyecto de modificaciones al Código de Ética compatibilizado a la Unidad de Planificación para que se emita el informe técnico y posteriormente sea remitido a la Dirección General de Asuntos Legales, a efecto de que se proceda a elaborar el Informe Legal y el respectivo proyecto de Resolución de Directiva.

Que, mediante Informe UP N° 031/2021 de 26 de enero de 2021 el Jefe de Planificación de la Cámara de Senadores recomienda dejar sin efecto el Código de Ética Institucional aprobado mediante Resolución de Directorio N° 112/2015-2016 de fecha 22 de octubre de 2015, y se considere el proyecto presentado, como uno nuevo por las modificaciones realizadas.





Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

Que, la Dirección General de Asuntos Legales de este Ente Camaral, mediante Informe Legal D.G.A.L.- U.A.L. N° 051/2021 de 19 de febrero de 2021, luego de realizar el análisis de la normativa legal correspondiente, concluye señalando que en virtud de lo establecido en la parte resolutive Primera de la Resolución Administrativa N° 001/2021 de 05 de enero de 2021 corresponde a la Cámara de Senadores aprobar el Código de Ética Institucional compatibilizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social mediante norma expresa emitida dentro de la misma Entidad a través de las instancias pertinentes.

POR TANTO:

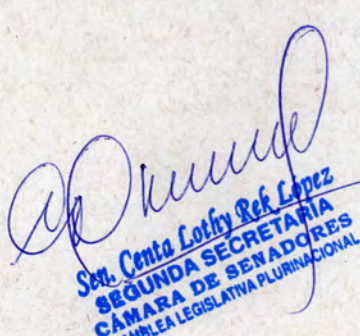
La Directiva Camaral, en uso de las atribuciones conferidas en el inciso j) del artículo 36 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, con el voto de la mayoría de sus miembros presentes,

RESUELVE:

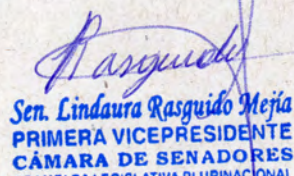
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Código de Ética de la Cámara de Senadores en sus 31 Artículos, VII Capítulos y Un Anexo, documento que forma parte indivisible de la presente Resolución.

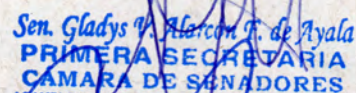
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCOMENDAR a la Unidad de Transparencia y la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Senadores en coordinación con el área de Informática, difundir y promover el "Código de Ética de la Cámara de Senadores" en el Sistema de Apoyo Técnico Legislativo y Administrativo de la Cámara de Senadores, velando por su estricto cumplimiento.

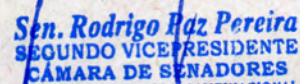
Regístrese, comuníquese y archívese.


Sen. Centa Lofry Ref. López
SEGUNDA SECRETARIA
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL


Sen. Andrés Rodríguez Lepezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA


Sen. Lindaura Rasquido Mejía
PRIMERA VICEPRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL


Sen. Gladys V. Alarcón F. de Ayala
PRIMERA SECRETARIA
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA


Sen. Rodrigo Paz Pereira
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL



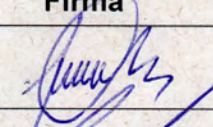
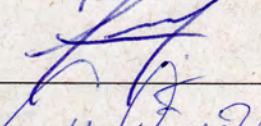
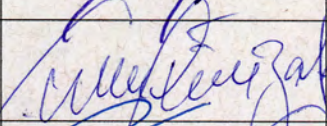
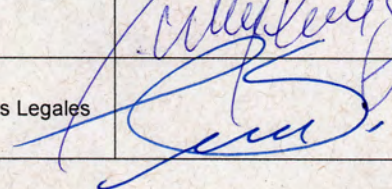
CÓDIGO DE ÉTICA

INDICE

CAPÍTULO I.....	3
DISPOSICIONES GENERALES	3
ARTÍCULO 1. (OBJETO).	3
ARTÍCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN).....	3
ARTÍCULO 3. (BASE LEGAL).	3
ARTÍCULO 4. (CLAÚSULA DE SEGURIDAD).	3
ARTÍCULO 5. (DEFINICIONES).....	4
ARTÍCULO 6. (DEBER DE CONOCIMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISO).....	4
ARTÍCULO 7. (INCENTIVOS).	5
Artículo 8. (PRESUNCIÓN DE LICITUD).....	5
CAPÍTULO II.....	5
DEFINICIÓN DE PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS MORALES.....	5
ARTÍCULO 9. (PRINCIPIOS).	5
ARTÍCULO 10. (VALORES).....	6
CAPÍTULO III	7
PROMOCIÓN DE LA ÉTICA.....	7
ARTÍCULO 11. (INSTANCIA DE PROMOCIÓN DE LA ÉTICA).....	7
ARTÍCULO 12. (FUNCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ÉTICA).	7
CAPÍTULO IV	8
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD.....	8
ARTÍCULO 13. (DEFINICIÓN DE AUTORIDAD)	8
ARTÍCULO 14. (NORMAS DE CONDUCTA PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD).	8
CAPÍTULO V	9
CONFLICTO DE INTERESES	9
ARTÍCULO 15. (DEFINICIÓN).	9
ARTÍCULO 16. (DEBER DE ABSTENCIÓN).	9
ARTÍCULO 17. (OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y EXCUSA).	9
ARTÍCULO 18. (SITUACIONES QUE GENERAN CONFLICTO DE INTERESES).....	9
ARTÍCULO 19. (REGALOS, BENEFICIOS Y GRATIFICACIONES).....	9
ARTICULO 20. (EXEPCIONES).....	9

CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 21. (NEPOTISMO).....	10
ARTÍCULO 22. (INTERESES ECONÓMICOS Y RELACIONES COMERCIALES).....	10
ARTÍCULO 23. (ACTIVIDADES POLÍTICAS Y RELIGIOSAS).....	10
ARTÍCULO 24. (OTRAS ACTIVIDADES EXTERNAS).....	10
CAPÍTULO VI.....	11
ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR VULNERACIÓN	11
A PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES	11
ARTÍCULO 25. (CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS).....	11
ARTÍCULO 26. (RESPONSABILIDAD DE DENUNCIAR LAS FALTAS A LA ÉTICA).....	11
ARTÍCULO 27. (SANCIONES A LA VULNERACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA).....	11
CAPÍTULO VII.....	11
DISPOSICIONES FINALES	11
Artículo 28. (VIGENCIA).....	11
Artículo 29. (ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA).....	11
ARTÍCULO 30. (DIFUSIÓN).....	11
ARTÍCULO 31 (INTERPRETACIÓN).....	12
ANEXO	13

Elaborado por:	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
	Abog. David Laura Bobarín	Jefe de Unidad de Transparencia		25/01/2021
Revisado por:	Lic. Boris Amoroso Ruiz	Jefe de Unidad de Planificación		25/01/2021
Revisado por:	Abog. Tirsah de la Quintana	Jefa de Unidad de Análisis Legal		25/01/2021
Revisado por:	Abog. Alvaro Sepulveda Rivero	Director de Asuntos Legales		25/01/2021
Aprobado por:	Directiva Cámara de Senadores			



CÓDIGO DE ÉTICA

CÁMARA DE SENADORES CÓDIGO DE ÉTICA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. (OBJETO). El presente Código de Ética tiene por objeto regir y orientar la conducta ética de las servidoras y los servidores públicos dependientes de la Cámara de Senadores en el ejercicio de sus funciones; basándose en los principios, valores y normas generales declaradas en la Constitución Política del Estado, en la reglamentación interna de esta institución y la legislación vigente.

ARTÍCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). El presente Código de Ética será aplicado a todas las servidoras y los servidores públicos que prestan servicios en la Cámara de Senadores. No se aplica a servidoras y servidores públicos electos, que se rigen por su propio Código de Ética.

ARTÍCULO 3. (BASE LEGAL). El presente Código de Ética se fundamenta en el siguiente marco legal:

- a) Constitución Política del Estado Plurinacional, de 07 de febrero del 2009.
- b) Ley No. 004, Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" de 31 de marzo del 2010.
- c) Ley No. 045, Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación de 08 de octubre del 2010.
- d) Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1999.
- e) Ley No. 2027, Estatuto del Funcionario Público de 27 de octubre de 1999.
- f) Ley No. 2104, Modificatoria a la Ley No. 2027 de 21 de junio del 2000.
- g) Ley No. 341 de Participación y Control Social de 05 de febrero del 2013.
- h) Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de 04 de septiembre del 2017.
- i) Decreto Supremo No. 25749, Reglamento a la Ley No. 2027 de 24 de abril del 2000.
- j) Decreto Supremo No. 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, de 03 de noviembre de 1992.
- k) Decreto Supremo No. 26237, Modificatorio al Decreto Supremo 23318-A de 29 de junio del 2001.
- l) Decreto Supremo No. 29820, Modificaciones al Decreto Supremo No. 23318-A de 26 de noviembre del 2008.
- m) Decreto Supremo No. 0214 Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de 22 de julio del 2009.
- n) Resolución Biministerial No. 001/2012 de fecha 22 de agosto del 2012, emitida por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social que aprueba la Política Plurinacional de Descolonización de la Ética Pública y Revolución del Comportamiento de las Servidoras y los Servidores Públicos.
- o) Resolución Ministerial No. 722/2012 de 20 de septiembre agosto del 2012, emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que aprueba la Guía para la Elaboración del Código Institucional.
- p) Reglamento General de la Cámara de Senadores.
- q) Reglamento Interno de Personal de la Cámara de Senadores, vigente.
- r) Reglamento de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Cámara de Senadores.

ARTÍCULO 4. (CLAÚSULA DE SEGURIDAD). En caso de duda, contradicciones, omisiones y/o diferencias en la interpretación del presente Código de Ética, se acudirá a la normativa enunciada en el artículo precedente.

CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 5. (DEFINICIONES). A los fines del presente Código de Ética se adoptan las siguientes definiciones:

- a) **PRINCIPIOS.** Son ideales universales, directrices, líneas a seguir que orientan los pensamientos, actos, conductas y acciones de los individuos dentro la sociedad en procura del bienestar común. Proponen llegar a un destino determinado y establecen normas y/o reglas de conducta.
- b) **VALORES.** Son principios generales que orientan el comportamiento de las personas en sociedad. Son ideales, cualidades, virtudes, aspiraciones. Su fin son la dignidad humana y el bien común.
- c) **VALORES MORALES.** Son principios que tienden a orientar la conducta hacia el bien común; se repiten, se aceptan y tienen validez entre los grupos humanos, las sociedades y las personas entre sí, orientan los actos, el comportamiento, el discernimiento sobre lo que está bien y mal, sobre lo que está correcto e incorrecto o lo que es aceptable e inaceptable. Su validez es permanente.
Como directrices concretas orientan el comportamiento de las servidoras y servidores públicos dependientes de la Cámara de Senadores.
- d) **ÉTICA PÚBLICA.** Es la práctica diaria, la vivencia y promoción de la ética entre las servidoras y los servidores públicos de la Cámara de Senadores en base a principios, valores y conductas que posibiliten el desarrollo de una gestión pública plena, de servicio y transparencia, en el marco de la Política Nacional de Transparencia y el presente Código de Ética.
- e) **BUENAS PRÁCTICAS.** Son comportamientos de buen trato que deben brindarse entre las servidoras y los servidores públicos de la Cámara de Senadores y de éstos con el público o usuarios: se basa en principios, valores y buenas costumbres dirigidas a eliminar barreras de trato irrespetuoso, selectivo, colonialista, patriarcalista, paternalistas, machista y otras prácticas de trato discriminatorio.
- f) **MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (MAE.).** La Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) es titular de la Cámara de Senadores en el área administrativa; cuya principal tarea es cumplir la misión, visión, fines y objetivos institucionales y lograr una gestión eficaz y eficiente.
- g) **SERVIDORA Y SERVIDOR PÚBLICO DE LA CÁMARA DE SENADORES.** Se considera servidora y servidor público a aquella persona natural, individual, que presta sus servicios en relación de dependencia en la Cámara de Senadores, cualquiera sea su condición, jerarquía o tipo de relación laboral.
- h) **CONFLICTO DE INTERESES.** Se entiende por conflicto de intereses a toda situación o evento en que los intereses particulares, de alguna servidora y/o servidor público, de manera directa o indirecta contravenga con los de la sociedad, interfiriendo con los deberes que le competen a ella, o lo lleven a actuar en su desempeño por motivaciones diferentes al bien común o los intereses de la Cámara de Senadores.
- i) **ÉTICA.** Es el comportamiento de la persona conforme a los principios morales de servicio a la comunidad reflejados en valores de honestidad transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y eficiencia.
- j) **TRANSPARENCIA.** Es el manejo honesto y adecuado de los recursos públicos, así como la facilitación de información pública de la Cámara de Senadores de forma veraz, oportuna, comprensible y confiable.
- k) **COMPROMISO SOCIAL.** Son las acciones que se desarrollan en función del bien común y los intereses de la sociedad.

ARTÍCULO 6. (DEBER DE CONOCIMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISO). I. Las servidoras y servidores públicos de la Cámara de Senadores, tienen el deber de firmar el acta de compromiso que les obligue a conocer y cumplir el presente Código de Ética, las servidoras y servidores públicos suscribirán un compromiso antes de ejercer funciones y los que se encuentran prestando funciones, suscribirán el acta en un plazo de 30 días hábiles que empezará a correr a partir de la fecha de aprobación del presente Código.

II. El acta de compromiso suscrito formara parte del file personal y su cumplimiento y resguardo estará a cargo de la Dirección de Recursos Humanos.

III. Se aprueba el acta de compromiso en anexo I que formara parte indisoluble del presente Código de Ética.

CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 7. (INCENTIVOS). La Cámara de Senadores, a través de la Dirección de Recursos Humanos en coordinación con la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en concordancia a sus atribuciones, normativa vigente promoverá incentivos a las servidoras y servidores públicos que se destaquen por su conducta enmarcada en los principios, valores y normas contenidas en el presente Código de Ética, otorgando los siguientes incentivos:

- a) Memorándums de felicitaciones.
- b) Publicación del nombre de la servidora y servidor público, en el Cuadro de Honor.
- c) Entrega de Certificados, en fecha 1ro de mayo, Día del Trabajador o en otra fecha que considere la Cámara de Senadores.

Artículo 8. (PRESUNCIÓN DE LICITUD). Se presume la licitud de todos los actos de las servidoras y servidores públicos de la Cámara de Senadores en el desarrollo de su servicio, asumiendo que cumplen en el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional, las leyes, reglamentos y normativas internas vigentes.

CAPÍTULO II

DEFINICIÓN DE PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS MORALES

ARTÍCULO 9. (PRINCIPIOS). I. Son ideales universales, directrices que guían la conducta ética y práctica diaria de las servidoras y servidores en función del bien común.

II. El presente Código de Ética se sustenta en los principios y valores y definidos en la Constitución Política del Estado que son los siguientes:

- a) **AMA SUWA (NO SEAS LADRÓN).** Las servidoras y servidores públicos de la Cámara de Senadores son custodios naturales del patrimonio de la Cámara de Senadores que pertenecen al Estado Plurinacional; se entiende de los recursos, bienes y activos a su cargo; en consecuencia, no se puede disponer ilegalmente de ellos como robar, hurtar, sustraer, apropiarse, usar, disponer indebida o arbitrariamente de ese patrimonio; ni utilizarlos para fines distintos a los que se encuentran destinados.
- b) **AMA LLULLA (NO SEAS MENTIROSO).** Las servidoras y servidores públicos de la Cámara de Senadores, deberán regirse en el marco de la verdad, ya sea en su relación intra - laboral y en su vinculación externa. La verdad es un instrumento de trabajo imprescindible y se constituye en la garantía de transparencia institucional.
- c) **AMA QHILLA (NO SEAS FLOJO).** Las servidoras y servidores públicos deberán realizar sus actividades con entereza y compromiso, sintiéndose parte importante del proceso de construcción del Estado Plurinacional, cumpliendo con su trabajo productivamente, sin desperdiciar el tiempo asignado. Su trabajo estará orientado por la disciplina, puntualidad y honestidad en todo el tiempo que demande su jornada laboral.
- d) **AMA LLUNK'U (NO SEAS SERVIL).** Las servidora y servidores públicos de la Cámara de Senadores, responderán únicamente por el bien de la colectividad, los resultados de su gestión y todas sus actividades están al margen de cualquier interés personal o de clase.
- e) **CALIDAD.** Satisfacción óptima de las necesidades de la población en la prestación de servicios u otro tipo de relacionamiento con la administración pública.
- f) **CALIDEZ.** Trato amable, cortés, cordial, respetuoso y con amplio sentido de cooperación entre las servidoras y servidores públicos en general, y con la población que acude a la Cámara de Senadores.
- g) **COMPETENCIA.** Ejercicio de las funciones públicas con capacidad técnica, ética y moral.
- h) **EFICIENCIA.** Cumplimiento de los objetivos y de las metas trazadas, optimizando los recursos disponibles oportunamente.
- i) **EFICACIA.** Es el logro de los efectos y resultados favorables y deseables en el servicio público y desempeño laboral.

CÓDIGO DE ÉTICA

- j) **LEGALIDAD.** Los actos de las servidoras y los servidores públicos se ajustan a lo establecido en la Constitución Política del Estado, las Leyes y Reglamentos Internos de la Institución.
- k) **LEGITIMIDAD.** Las servidoras y los servidores públicos desarrollarán sus actividades con validez, justicia y eficacia social, satisfaciendo las necesidades de la población.
- l) **PUBLICIDAD.** Los actos de las servidoras y los servidores públicos dependientes de la Cámara de Senadores, no pueden estar al margen del control social y tampoco requieren solicitud expresa para ser transparentes.
- m) **RESPONSABILIDAD.** Ejercicio de las funciones públicas con capacidad, ética, eficiencia, calidad, honestidad, asumiendo las consecuencias de las acciones y omisiones en el desempeño de las mismas.
- n) **RESULTADOS.** Logro de los objetivos institucionales y la satisfacción de las necesidades de la población.
- o) **PERTENENCIA INSTITUCIONAL.** Las servidoras y servidores públicos se reconocerán como parte de la Cámara de Senadores y desempeñarán sus actos en el marco de sus principios, valores, misión, visión, objetivos y metas institucionales.
- p) **BIEN COMÚN.** Es el bienestar del conjunto de los ciudadanos, la armonía entre los integrantes de la sociedad, la comunidad y el Estado; es esperanza y anhelo de realización de la felicidad común, el “vivir bien” para todos. Las servidoras y los servidores públicos de la Cámara de Senadores, con su trabajo diario deben contribuir en la realización de esos anhelos prestando sus servicios y ejerciendo sus funciones.
- q) **COMPROMISO E INTERÉS SOCIAL.** Todo acto de las servidoras y los servidores públicos de la Cámara de Senadores se desarrollará velando por un buen servicio con empatía y solidaridad.
- r) **ÉTICA.** Compromiso efectivo de las servidoras y los servidores públicos de la Cámara de Senadores con principios y valores establecidos en la Constitución Política del Estado, que lo conducen a un idóneo desempeño personal y laboral.
- s) **HONESTIDAD.** Actuación correcta en el ejercicio de las funciones públicas, con base en la verdad, transparencia y justicia.
- t) **IGUALDAD.** Trato equitativo a toda la población, sin distinción de ninguna naturaleza y reconocimiento pleno del derecho de ejercer la función pública, sin ningún tipo de discriminación.
- u) **IMPARCIALIDAD.** Las servidoras y los servidores públicos de la Cámara de Senadores atenderán y resolverán las peticiones y conflictos en función de los intereses sociales y con justicia.
- v) **TRANSPARENCIA.** Desempeño visible y abierto a toda la población, con acceso a la información útil, oportuna, pertinente, comprensible, confiable y verificable y participación ciudadana a través de la rendición pública de cuentas realizada ante el Control Social.

ARTÍCULO 10. (VALORES). I. Son principios generales que orientan el comportamiento de las personas en sociedad. Son ideales, cualidades, virtudes, aspiraciones. Su fin son la dignidad humana y el bien común.

II. A los efectos del presente Código de Ética son considerados los siguientes valores y de cumplimiento obligatorio por las servidoras y servidores públicos de la Cámara de Senadores:

- a) **ARMONÍA.** Es la relación de paz, concordia y entendimiento en el desarrollo de las funciones de las servidoras y servidores públicos de la Cámara de Senadores.
- b) **COMPLEMENTARIEDAD.** Implica integridad en la diferencia, que uno es con otro y la falta de alguno degeneraría en desequilibrio.
- c) **DIGNIDAD.** Es un valor propio del ser humano dentro de la sociedad, es respeto a la cualidad humana, implica respeto al prójimo sin importar su origen condición social, económica, sexo, edad y las fortalezas o debilidades.
- d) **EQUIDAD SOCIAL Y DE GÉNERO.** Es el reconocimiento a la diferencia y el valor social equitativo de las personas para alcanzar la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, es la Justicia e igualdad social con valoración de la diferencia de sexo, equilibrio entre estas diferencias naturales; igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
- e) **PRUDENCIA.** Es la cualidad de actuar y opinar con reflexión; es la precaución, cuidado, medida y sensatez en la emisión de juicios para evitar perjuicios o daños a sí mismo o terceros.

CÓDIGO DE ÉTICA

- f) **INCLUSIÓN.** Es integrar a la actividad institucional a las servidoras y servidores públicos y a la población sin importar su origen, condición social, económica e ideológica.
- g) **LIBERTAD.** Facultad natural que posee toda persona para pensar o actuar de acuerdo a su propia voluntad, siempre que con ello no afecte la libertad o derecho de otras personas. Está estrechamente relacionada a valores como la justicia y la igualdad.
- h) **RECIPROCIDAD.** Entendido como el apoyo o ayuda mutua entre las servidoras y los servidores públicos para el cumplimiento de sus funciones y prestar servicio público de manera eficiente.
- i) **RESPECTO.** Es la actitud o conducta que asumen las servidoras y servidores públicos de la Cámara de Senadores de reconocimiento de la dignidad de las personas, de los administrados y la sociedad en su conjunto.
- j) **SOLIDARIDAD.** Se traduce en acciones de ayuda mutua desinteresada que deben desarrollar las servidoras y servidores públicos entre sí coadyuvando el trabajo institucional.
- k) **SERVICIO.** Es el conjunto de acciones que realizan las servidoras y servidores públicos de la Cámara de Senadores en el ejercicio de sus funciones.
- l) **TRABAJO.** Es el conjunto de actividades que realizan las servidoras y servidores públicos en el marco de las funciones asignadas en procura de lograr los objetivos de gestión de la Cámara de Senadores.
- m) **HUMILDAD.** Es el valor por el cual se reconocen las limitaciones y debilidades; es la característica propia de las personas modestas que no se sienten más importantes o mejores que los demás, independientemente cuán lejos o alto hayan llegado en la vida. Sus antivalores son la soberbia, el orgullo y la prepotencia.

CAPÍTULO III

PROMOCIÓN DE LA ÉTICA

ARTÍCULO 11. (INSTANCIA DE PROMOCIÓN DE LA ÉTICA). La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Cámara de Senadores, en el marco de la Ley No. 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y su respectivo Reglamento, es la instancia competente en la promoción de la ética en las y los servidores públicos de la Cámara de Senadores.

ARTÍCULO 12. (FUNCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ÉTICA). Las funciones de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción como promotora de la ética, son las siguientes:

- a) Capacitar continuamente a las servidoras y servidores públicos de la Cámara de Senadores, en temas relativos a la ética;
- b) Apoyar en el proceso de inducción a las servidoras y servidores públicos nuevos, para que sus actos se enmarquen a principios y valores establecidos en el presente Código de Ética;
- c) Implementar mecanismos que aseguren la evaluación práctica de las disposiciones del presente Código de Ética, de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación;
- d) Recepcionar y absolver consultas relativas a la Ética Pública;
- e) Recepción y tratamiento de denuncias presentadas a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción por las servidoras y servidores públicos de la Cámara de Senadores, como de personas ajenas a ella, y su remisión de las mismas a las instancias legales correspondientes para inicio de proceso interno administrativo por vulneración a las normas del presente Código de Ética.
- f) Coordinar actividades con la Dirección General del Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y otras instituciones relacionadas con la Ética Pública.
- g) Publicar periódicamente valores y principios del presente Código de Ética.

CÓDIGO DE ÉTICA

CAPÍTULO IV

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD

ARTÍCULO 13. (DEFINICIÓN DE AUTORIDAD). I. Es la facultad y atribución que la Constitución Política del Estado y demás disposiciones normativas legales vigentes le confiere a todo servidor público para el ejercicio de sus funciones, otorgándole la responsabilidad de tomar decisiones, dirigir a otros servidores públicos y administrar los recursos de la Cámara de Senadores.

II. La autoridad se la ejerce con el único fin de velar por el interés colectivo, cumplir con las funciones encomendadas y metas asignadas, en el marco de los valores descritos en el presente Código.

ARTÍCULO 14. (NORMAS DE CONDUCTA PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD). Las servidoras y servidores públicos de la Cámara de Senadores en el ejercicio de sus funciones, atribuciones y para el buen ejercicio de la autoridad, deberán asumir las siguientes normas de conducta

- a) Lograr el respeto de las y los servidores públicos de la Cámara de Senadores y del público en general.
- b) Aplicar con prontitud y oportunidad los principios, valores y normas de conducta establecidas en el presente Código de Ética.
- c) Actuar en sus decisiones con imparcialidad.
- d) Afrontar con serenidad los contratiempos.
- e) Preservar y precautelar la imagen del Estado Plurinacional Boliviano en sus actos y conducta, dentro de la Cámara de Senadores como fuera de ella.
- f) Adoptar medidas de control y protección necesarios en resguardo de los recursos de la Cámara de Senadores.
- g) Permitir el escrutinio público de sus actos y decisiones, y sea referente frente a los demás servidores públicos.
- h) Cumplir con las obligaciones de sus funciones con eficiencia y transparencia.
- i) Asumir todas las decisiones con objetividad y oportunidad en los asuntos de su conocimiento en el marco de sus atribuciones y competencias.
- j) Adoptar en situaciones imperantes decisiones que eviten, minimicen o neutralicen los efectos de fuerza mayor dentro lo razonablemente posible.
- k) Cultivar relaciones interpersonales favorables con las servidoras y servidores públicos de la Cámara de Senadores y con el público en general.
- l) Prestar asistencia, guía y respaldo oportuno a los dependientes de la Cámara de Senadores y a terceros que tengan intereses dentro de la Cámara de Senadores.
- m) Brindar atención a las personas que tengan intereses en la Cámara de Senadores y a todas las personas en general con cortesía imparcialidad y respeto a sus derechos, considerando sus legítimas demandas y excusándose cuando existan conflictos de intereses.
- n) Respetar la independencia de otros servidores públicos quedando impedidos de inducir, interferir, influir en el tratamiento, atención o solución de casos, trámites o asuntos de interés particular.
- o) Defender los intereses de la Cámara de Senadores y del Estado Plurinacional, no permitiendo que intereses particulares, sectoriales o políticos influyan o determinen sus decisiones.
- p) Adoptar medidas necesarias de prevención y control para la lucha contra la corrupción.
- q) Realizar críticas responsables a determinados asuntos inherentes a su cargo.
- r) Emitir criterios técnicos, jurídicos, órdenes y resoluciones en el marco de las disposiciones legales vigentes.

CÓDIGO DE ÉTICA

CAPÍTULO V

CONFLICTO DE INTERESES

ARTÍCULO 15. (DEFINICIÓN). Se entiende por conflicto de intereses toda situación o evento en que los intereses particulares, de alguna servidora y/o servidor público, de manera directa o indirecta contravenga con los de la sociedad, interfiriendo con los deberes que le competen a ella, o lo lleven a actuar en su desempeño por motivaciones diferentes al bien común o los intereses de la Cámara de Senadores.

ARTÍCULO 16. (DEBER DE ABSTENCIÓN). I. Las servidoras y servidores públicos deben abstenerse de mantener, fomentar o generar relaciones y situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos pudieran estar en conflicto con los de la Cámara de Senadores.

II. En las citadas circunstancias, en ejercicio de sus funciones, no podrán dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar, prestar servicios, remunerados o no, a personas jurídicas o naturales, asimismo, no podrán convertirse en socios o accionistas en una asociación o compañía o convertirse en parte de un contrato que tenga relación con la actividad pública inherente a su cargo en la Cámara de Senadores.

ARTÍCULO 17. (OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN Y EXCUSA). I. Las servidoras y servidores públicos de la Cámara de Senadores sin importar su jerarquía, se encuentran obligados a comunicar en forma expresa, escrita y oportuna a la Máxima Autoridad Ejecutiva o autoridad competente, los conflictos de intereses que se presenten en el ejercicio de sus funciones.

II. Las servidoras y servidores públicos, tienen la obligación de excusarse o abstenerse de ejercer funciones y competencias en todos aquellos casos en los que tenga conflicto de intereses.

ARTÍCULO 18. (SITUACIONES QUE GENERAN CONFLICTO DE INTERESES). Se considerará la existencia de conflicto de intereses en los siguientes casos:

- a) Aceptar o pedir regalos, beneficios y gratificaciones.
- b) Nepotismo.
- c) Intereses económicos y relaciones comerciales.
- d) Actividades políticas y religiosas.
- e) Actividades externas.

ARTÍCULO 19. (REGALOS, BENEFICIOS Y GRATIFICACIONES). Se entiende como regalos, beneficios y gratificaciones a aquellos favores que son otorgados a las servidoras y los servidores públicos de la Cámara de Senadores ya sean en dinero, bienes materiales, servicios, promociones u otras ventajas, para su aprovechamiento personal.

ARTÍCULO 20. (EXEPCIONES). Los regalos beneficios y gratificaciones que se ofrezca a las servidoras y servidores públicos de la Cámara de Senadores, estarán sujetos a las siguientes excepciones:

- a) Cuando provenga de hábitos culturales públicos;
- b) Cuando sean reconocimientos protocolares;
- c) Cuando sean gastos de viaje y estadía recibidos de gobiernos, instituciones de enseñanza o entidades sin fines de lucro;
- d) Cuando su aceptación sea estrictamente necesaria para el desempeño de sus funciones;
- e) Cuando existan bonificaciones, promociones, descuentos y otros beneficios que son ofrecidos al público en general y no exclusivo a la servidora y servidor público de la Cámara de Senadores;
- f) Cuando sea material promocional y/o de imagen institucional;
- g) En ocasiones tradicionales como matrimonio, cumpleaños, nacimiento, enfermedad y Navidad;
- h) Cuando implique una acción solidaria. En estos casos las servidoras y servidores públicos deberán comunicar expresamente a la Máxima Autoridad Ejecutiva o al Jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 21. (NEPOTISMO). I. Es la tendencia de algunas autoridades públicas para dar empleos u otros beneficios públicos como premios o dádivas especiales a sus familiares, sin considerar sus competencias profesionales sino solamente su lealtad o alianza.

II. Se prohíbe en absoluto a las servidoras y servidores públicos de la Cámara de Senadores, practicar o ser sujetos de nepotismo.

ARTÍCULO 22. (INTERESES ECONÓMICOS Y RELACIONES COMERCIALES). I. Se generan conflictos de intereses económicos cuando una servidora o servidor público de la institución, familiares o personas afines son propietarios, socios, accionistas, ejercen control o son representantes de empresas u organizaciones relacionadas con la Cámara de Senadores.

II. Toda servidora o servidor público de la Cámara de Senadores deberá presentar su excusa de participar oportunamente de acciones, decisiones o recomendaciones o tomar conocimiento en los siguientes casos:

- a) Procesos de contratación de personal cuando se presenten a estas, personas allegadas como ser familiares, amigos o donde existan otros intereses.
- b) Adquisición o alquiler de bienes.
- c) Contratación de servicios.
- d) Proposición o aprobación de procedimientos administrativos u operativos.
- e) Preparación de remates o negociación de contratos, convenios o acuerdos.
- f) Ser proveedor por sí o por intermedio de terceros.
- g) Adquirir, tomar en arrendamiento u obtener concesiones, bienes públicos, contratos de obras o servicios de aprovisionamiento para la Cámara de Senadores a su nombre en forma directa o indirecta.

ARTÍCULO 23. (ACTIVIDADES POLÍTICAS Y RELIGIOSAS). Las servidoras y servidores públicos de la Cámara de Senadores en el ejercicio de sus funciones deberán abstenerse de realizar las siguientes actividades:

- a) Cumplir funciones con intención política, ideológica, sectorial o religiosa.
- b) Exigir o solicitar el cobro o descuento de cuotas o contribuciones para fines políticos a otros servidores públicos u otras personas particulares.
- c) Exigir o solicitar participación o afiliación a un determinado partido político o religión para optar o permanecer en un determinado cargo público.
- d) Impedir o influir en la afiliación o desafiliación de servidores públicos en una determinada asociación u organización.
- e) Obligar o inducir a subalternos a la asistencia a actos políticos o religiosos de cualquier naturaleza o impedir la asistencia de estos fuera de su horario de trabajo.
- f) Realizar o difundir propaganda política o religiosa entre el resto de los servidores públicos en las instituciones, en horarios de trabajo.

ARTÍCULO 24. (OTRAS ACTIVIDADES EXTERNAS). Las servidoras y servidores públicos de la Cámara de Senadores podrán realizar toda otra actividad que no genere conflicto de intereses, tales como voluntariado, beneficencia, culturales y deportivas, están permitidas en tanto no sean desarrolladas en la jornada laboral.

CÓDIGO DE ÉTICA

CAPÍTULO VI

ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR VULNERACIÓN

A PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES

ARTÍCULO 25. (CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS). La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Cámara de Senadores, puede conocer y atender denuncias por faltas a la ética, la moral establecidas en el presente código de Ética, conforme a procedimiento establecido en un Reglamento Específico que será elaborado para el efecto y aprobado con Resolución Administrativa.

ARTÍCULO 26. (RESPONSABILIDAD DE DENUNCIAR LAS FALTAS A LA ÉTICA). Las servidoras y servidores públicos de la Cámara de Senadores, que, en el ejercicio de sus servicios en el área legislativa o administrativa, tengan conocimiento de la presunta comisión de faltas a la ética, la moral, las buenas costumbres están obligados a comunicar, de manera expresa, ante la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para su respectivo trámite ante la Autoridad que corresponda.

ARTÍCULO 27. (SANCIONES A LA VULNERACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA). Las sanciones por la vulneración al Código de Ética y sus principios, se remiten a lo que establece en el artículo 29 de la Ley No.1178, artículos 13, 14 y 21 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobado por el D.S. No. 23318-A y modificado por los D.S. Nos. 26237 y 29820 de 29 de junio de 2001 y 26 de noviembre de 2008, respectivamente.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 28. (VIGENCIA). El presente Código de Ética entrará en vigencia una vez que sea compatibilizado en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y aprobado internamente mediante Resolución de Directiva de la Cámara de Senadores.

Artículo 29. (ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA). El presente Código de Ética será revisado periódicamente por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Cámara de Senadores y podrá ser ajustado en función a la dinámica institucional y las disposiciones emanadas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la Dirección General del Servicio Civil.

ARTÍCULO 30. (DIFUSIÓN). Una vez aprobado el presente Código de ética, la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, será la encargada de su difusión a través de los medios de comunicación interna que corresponda.



CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 31 (INTERPRETACIÓN). En caso de ambigüedad o duda respecto de la aplicación del presente Código de Ética, estas serán interpretadas por el Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, a través de la Dirección General de Servicio Civil a fin de emitir opinión técnica y legal para su cumplimiento.

CÓDIGO DE ÉTICA

ANEXO

ACTA DE COMPROMISO

Nombre:.....C.I.....

.....

Cargo:.....

.....

Dirección/Unidad:.....

.....

De acuerdo al Artículo 6° del Código de Ética de la Cámara de Senadores, las servidoras y servidores públicos que se encuentran ejerciendo funciones, deberán suscribir un compromiso de **ADHESIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA**, bajo la responsabilidad por la función pública.

Las servidoras y servidores públicos al momento de tomar posesión del cargo o asumir el puesto deberán suscribir el compromiso de adhesión en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Ética

Asimismo, me adhiero a los principios y valores consignados, y me comprometo a observar sus normas de conducta.

.....
FIRMA

LUGAR:.....

FECHA:.....